

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [32] 「□호수 개방 및 운영에 관한 협약서」 개정 필요

소 관 부 서 ○발전소 △팀

조 치 부 서 ○발전소 △팀

내 용

1. 업무 개요

○발전소 △팀은 총무, 보안, 관제 등의 업무를 담당하고 있으며, ○ ◎(이하 “□호수”라 한다) 개방 및 운영과 관련되어 ㄱ군와 ○발전소 간에 체결된 「□호수 개방 및 운영 관련 협약서」를 관리 및 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「중대재해 처벌 등에 관한 법률(약칭: 중대재해처벌법)」 제1조(목적)에 따르면, 중대재해처벌법은 사업 또는 사업장을 운영 하면서 안전·보건 조치의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 한다고 명시되어 있으며,

우리회사 규정 「안전보건관리규정」 제38조(중대재해 발생방지의 노력) ①항에 따르면 사업주는 회사에 방문, 출입하는 시민 등에 해당하는 사람의 중대재해 발생방지를 위해 안전 및 보건의 확보를 위한 안전관계 법령의 의무이행조치를 실시하여야 한 다라고 되어 있다.

□호수는 ㄱ군 8경 중 제2경에 해당되는 ㄱ군의 대표 관광지인 바, 연간 #만 여명의 관광객이 ○의 상부▣인 □호수를 방문하고 있으나, □호수 개방과 관련된 시민 안전사고 발생 시 「중대재해처벌법」의 중대시민재해 적용의 우려가 매우 높은 바, ㄱ군과 ○발전소가 체결한 「□호수 개방 및 운영 관련 협약서」의 안전 관리와 책임소재에 관한 내용은 중요하다 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 아래와 같이 「□호수 개방 및 운영에 관한 협약서」 및 「□호수 개방 및 운영에 관한 상세 협약서」 내용 등과 관련되어 일부 사항은 아래 [문제점]과 같이 협약서와 상세협약서 간 내용이 서로 상충하며, 또한 협약서 해석의 여지에 따라 우리회사에게 불리하게 적용 될 수 있는 내용 등도 명시 된 바, ㄱ군과의 원만한 합의를 통한 협약서의 개정이 필요하다.

[문제점]

- ① 협약서 제6조(책임소재)와 상세협약서 제9조(안전관리) ③ 의 내용이 상충되고
- ② 협약서 제6조(책임소재) “○발전소 시설물 자체 하자로 인한 책임은 ○발전소가 진다”와 관련되어서는
☞ 난간대 등 관광객의 주요 이용 시설은 사실적으로 ○발전소의 소유시설 인 바, 사고 발생 시 면책의 어려움 발생 우려로 삭제 필요하며
- ③ 「□호수 개방 및 운영에 관한 상세 협약서」에 관광객 등의 안전사고는 미 개방 기간(동절기 등)과 무관하게 ㄱ군에서 책임을 진다는 내용의 반영이 필요하다.

관계부서 의견 및 검토 결과 ○발전소 △팀에서는 협약서 내용의 부당함 등 감사결과는 수용하면서도 ㄱ군가 협약서 개정에 부정적 일수 있다는 의견도 제시하였다. 그러나 관광객이 지속적으로 증가하여 「중대재해처벌법」 관련 안전 사고가 쉽게 노출 될수 있는 상황임을 고려 한다면, 현재의 협약서를 계속 유지 하는 것은 바람직하지 않다.

조치할 사항 ○발전소장은 국가보안시설인 ○발전소의 ㄴ호수(진입도로 포함)가 ㄱ군의 요구로 부득이하게 개방 및 운영되는 상황이므로, 관광객 등의 방문에 따른 안전사고 발생 시 우리회사가 부당한 책임을 부담하지 않도록, 장기적인 계획을 수립 및 ㄱ군와의 원만한 합의를 통하여 「ㄴ호수 개방 및 운영에 관한 협약서」 및 「ㄴ호수 개방 및 운영에 관한 상세 협약서」를 개정 하시기 바랍니다.

(통보)